

מסורת הש"ס

(א) חולין קד. [מעילה כ:], (ב) מעילה כ. כמובות נח: קדושין מב: חגיגה י"ג, (ג) [מעילה כ.],

הגהות הב"ח
בבשנה שמה אומר הוא לו לא:

גליון הש"ס
בחר"ץ ד"ה אפר אביי מודה וכו' דרלוועין לא משתבעי. ע' חולין דף קד ע"ה תד"ה הא עוף:

פירוש הרא"ש

הנודר מן הירק. והוא אומר לא מנאמי אלא דלוועין. ואם מין ירק הוא למא לא נקפו: אמר להם בן הדבר. ומשם אני מביא ראיא שמה אומר לא מנאמי אלא קטינית אלא הוא אומר לא מנאמי ירק אכל על הדלוועין הוא נרץ ליתלך אלא מין ירק הוא: ואסור בפול המצרי לה. דלגולי עלמא מין ירק הוא: גמ' והא מן ירק נדר. וסתם ירק בשון בני אדם הוא ירק הנאכל חי: באומר ירקי קדרה עלי: ודילמא ירק הנאכל ע"י כבישת קדרה מתקן האשה שהיתה כובשת ירק בקדרה ונשמן בני אדם יותר נקרא ירק מירק המתבשל בקדרה: ומשני שאמר צפירוש ירק המתבשל בקדרה: מודה ר"ע לענין מלקות שאינו לוקה. דלמחרת אסר ליה כיון שהשליח נתקן עליו מ"מ כיון שאינו לוקמו בלא המלכה לא בניד לן שמה מיני: תנן התם. תבעיה: השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל. אע"ג דבכל המורה כולה אין שליח לדבר עבירה ילפינן לה במעילה חטא חטא מתקומה דמתחייב ע"י שליח: מאן תנא. דסבר דבשניו כל דהו שניה השליח מתבטל השליחות: ונתן להם כבד ב"ה השליח מעל. והאומר לשלחו קנה לי בשר ולא מנא אלא כבד נתקן אם יקנהו:

רש"י

הַנוֹדֵר מן הירק וכו' ורבי עקיבא אוסר. דקסבר דילועין ככלל ירק: **אלא דילועין**. מכלל דלאו מיניה הוא: **לא מנאמי אלא קיטנים**. כזמיה. כלומר להכי מכלל דלילועין מיניה הוא ולא מין מין ירק: **ומוסר ביבש**. שהוא מין דגן: **גב' אמאי אוסר ר"ע הא מן ירק נדר**. ודילועין לא איקרי ירק: **ירקי קדרה עלי**. ודילועין ככלל ירקי קדרה הן שהרי מתבשלין בקדרה: **ודילמא**. האי דקאמר ירקי קדרה עלי ירק הנאכל בקדרה עלי קאמר כגון שומים וצגלים שהן נאכלים בקדרה שנותנין אותן בקדרה כדי ליתן טעם בתבשיל: **באומר ירק המתבשל בקדרה**. דלילועין נמי הן מתבשלין בקדרה ונותנין אותן בשביל תבשיל אכל שומין אין נותנין אותן אלא בשביל טעם ולהכי ר"ע אוסר: **לדריך שווא לאימלוכי עליה**. כגון דילועין כי אמר לשלוחו קח לי ירק אינו מביא לו דילועין אלא אומר לו לא מנאמי אלא דילועין ומימליך עליה וקאמר ליה דרזעה אתה שאביא לך דילועין וכהאי גוונא לאו מיניה לך פסיק כי נדר צירק מותר דלילועין: **ורבי עקיבא סבר כו'**. מדקאמר ליה לא מנאמי אלא דילועין ולא אמר לא מנאמי אלא קיטנית אלאמא דילועין מין ירק הוא: **מודה רבי עקיבא**. אע"ג דאוסר דלילועין אם אכל דילועין אינו לוקה דקסבר ליכא מלקות דלא יחל דברו הואיל ונריך לאימלוכי ביה עלה: **מסניטין**. דמעילה דשליח מעל דלא כר"ע דקתני

סיפא לא עשה שליחותו שליח מעל: **אמר לשלוחו מן בשר לאורחים ונתן להם כבד שליח מעל**. דלא עשה שליחותו דאין כבד ככלל בשר: **ואי ר"ע**. הא אמר כבד ככלל בשר הוי דמילתא דמימליך עלה שליח מיניה הוא ו"ה אע"ג דלא אימליך השתא אורחיה הוא לאימלוכי כדי אמר לו מן בשר לאורחין ולא היה לו בשר אלא כבד דרכו לומר אין לי אלא כבד וכמאן דמימליך דמי: **למעול בעל הבית**. דהא עשה שליחותו מתוך ספק

קדרה לרצויי אתא ירק הנאכל חי ובקדרה כגון שומים וחזרת אכל דילועין אכל נאכלין חיים כלל לא ופרקינן [ירקן המתבשל בקדרה עלי דכיון דאמר המתבשל משמע הנך דבעו בשול טובא ואין דרכן לאכלן חיים כדלועין. ונמלא עכשיו לפי דרך זה דנודר מן הירק אסור צירק הנאכל כמות שהוא חי בלבד ומותר בכל מה שמתבשל אע"פ שלפעמים נאכל חי אמר ירקי קדרה עלי אסור אף באותן שנאכלין חיים ומבושלין אכל לא באותן שאין נאכלין אלא מבושלין אמר ירק המתבשל בקדרה אסור אף באותן שאין נאכלין בלא בשול: **אמר אביי מודה ר"ע לענין מלקום שאינו לוקה**. דכיון *דלועין לא משתמעו בהדיא אלא מרצוייא דלישניה אע"ג דממליך שליחא עליה לא מתקרי בודאי אלא מספיקא הילכך לא לקי: **מתן הסם**. מתני' היא במסכת מעילה (ד' ב:). **השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל**. דאע"ג דקיי"ל אין שליח לדבר עבירה שאני מעילה דילפינן חטא חטא מתרומה כדאימתא צ"צ דקדושין (דף מב:). **לא עשה שליחותו שליח מעל**. דאדעתא דנפשיה קעביד: **מאן סנא אמר רב חסדא מסניטין**. כולה דלא כר' עקיבא כלומר מאן תנא האי דמפרש ואזיל דאמר לו מן בשר לאורחים ונתן להם כבד מיקרי לא עשה שליחותו דלא כרבי עקיבא דהא דתנן מן בשר לאורחים וכו' סיפא דההיא דהשליח שעשה שליחותו היא ומסיפא קאמר דאחיא דלא כר"ע דאילו רישא ודאי דברי הכל היא אכל סיפא דהויא פירושא דרישא דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא הא אמר דכל מילתא דמימליך שליח מיניה הוא והא עביד דמימליך מבשר לכבד הלכך עשה שליחותו מיקרי ולמעול בעל הבית דנהי דאמרין לעיל דמודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה הא פרישנא דדוקא צמידי דלא משתמע אלא מרצוייא כדלועין אכל כבד מכלל בשר [משתמען בלא רצויא הילכך כי אמר ליה בעל הבית מן להם בשר ונתן להם כבד למעול בעל הבית ולא למעול שליח:

הנודר מן הירק פרק שביעי נדרים

ר"ן

נדר.

הַנוֹדֵר מן הירק מותר דלילועין כו'. דלא הוו ירק אלא פרי. ואית דמפרשי דסתם ירק נאכל כמות שהוא חי ודלועין אינן כן: **והוא אומר לא מנאמי אלא דילועין**. אלאמא לא מיקרו ירק דאי מיקרו ירק יקחם: **אמר להם בן הדבר**. מזה אני מביא ראיא לאסור דלועין: **אסור בפול המצרי לה**. דכל שהוא לח ירק הוי: **גב' והא מן ירק נדר**. לרבי עקיבא פריך היכי אסר דלילועין דהא מן ירק נדר ודילועין לאו ירק נינהו אלא אלא פרי דבשלמא פול המצרי א"ל דכיון שעושים ממנו דגן כשהוא יבש ומקמי הכי לא עד ההיא שעתא ירק הוי ולא פרי אלא דלועין קשיא. ואף ע"ג דר"ע יהיב טעמא דמימליך עליה שליח לא סגי ליה ההוא טעמא כיון דמן ירק נדר ודלועין לאו ירק נינהו: **אמר עולא באומר ירקי קדרה עלי**. וכיון דמיימר לישניה למיכלל דלועין אחי כיון דמימליך שליחא עליהו: **ודילמא ירק הנאכל בקדרה קאמר**. דכיון דללועין ליתנהו ככלל ירק לית לך לרצויינהו מיימורא דלישניה אלא מאי דליכא לספוקי דמשתמע מיניה כגון שומים וצגלים הבאים להטעים את הקדרה אכל דלועין לא משתמעו מיניה דירקי קדרה להטעים את הקדרה משמע: **באומר ירק המבשל בקדרה עלי**. וכל כה"ג כצירא ליה לרבי עקיבא דכיון דלועין ממליך שליחא עליהו אסור בהן ורצנן סברי דכיון דנריך לאימלוכי עליהו לאו מיניה הוא. וקיי"ל כר' עקיבא כמו שנפרש פנינו

צס"ד. הילכך נודר מן הירק אינו אסור צפרי האדמה אמר ירק קדרה עלי אסור צפירות האדמה הבאים להכשיר המאכל כשומים וצגלים ומותר דלועין אמר ירק המתבשל בקדרה עלי אסור בכל פירות האדמה דמימליך שליחא עליהו כי אמר ליה משלח ירק. ואית דמפרשי והא מן ירק נדר דסתם ירק נאכל כמות שהוא חי ואמר עולא באומר ירקי קדרה עלי דכיון דאמר הכי אפילו ירק המתבשל ככלל ודילמא ירק הנאכל בקדרה קאמר דכיון דסתם ירק נאכל כמות שהוא חי ואמר ירקי דאמר המתבשל הנך דבעו בשול טובא ואין דרכן לאכלן חיים כדלועין. ונמלא עכשיו לפי דרך זה דנודר מן הירק אסור צירק הנאכל כמות שהוא חי בלבד ומותר בכל מה שמתבשל אע"פ שלפעמים נאכל חי אמר ירקי קדרה עלי אסור אף באותן שנאכלין חיים ומבושלין אכל לא באותן שאין נאכלין אלא מבושלין אמר ירק המתבשל בקדרה אסור אף באותן שאין נאכלין בלא בשול: **אמר אביי מודה ר"ע לענין מלקום שאינו לוקה**. דכיון *דלועין לא משתמעו בהדיא אלא מרצוייא דלישניה אע"ג דממליך שליחא עליה לא מתקרי בודאי אלא מספיקא הילכך לא לקי: **מתן הסם**. מתני' היא במסכת מעילה (ד' ב:). **השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל**. דאע"ג דקיי"ל אין שליח לדבר עבירה שאני מעילה דילפינן חטא חטא מתרומה כדאימתא צ"צ דקדושין (דף מב:). **לא עשה שליחותו שליח מעל**. דאדעתא דנפשיה קעביד: **מאן סנא אמר רב חסדא מסניטין**. כולה דלא כר' עקיבא כלומר מאן תנא האי דמפרש ואזיל דאמר לו מן בשר לאורחים ונתן להם כבד מיקרי לא עשה שליחותו דלא כרבי עקיבא דהא דתנן מן בשר לאורחים וכו' סיפא דההיא דהשליח שעשה שליחותו היא ומסיפא קאמר דאחיא דלא כר"ע דאילו רישא ודאי דברי הכל היא אכל סיפא דהויא פירושא דרישא דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא הא אמר דכל מילתא דמימליך שליח מיניה הוא והא עביד דמימליך מבשר לכבד הלכך עשה שליחותו מיקרי ולמעול בעל הבית דנהי דאמרין לעיל דמודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה הא פרישנא דדוקא צמידי דלא משתמע אלא מרצוייא כדלועין אכל כבד מכלל בשר [משתמען בלא רצויא הילכך כי אמר ליה בעל הבית מן להם בשר ונתן להם כבד למעול בעל הבית ולא למעול שליח:

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

מני

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד יה יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קס קסא קסב קסג קסד קסה קסו קסז קסח קסט קפ קפא קפב קפג קפד קפה קפו קפז קפח קפט קצ קצא קצב קצג קצד קצה קצו קצז קצח קצט קע קעא קעב קעג קעד קעה קעו קעז קעח קעט קעץ קץא קץב קץג קץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץ קץץא קץץב קץץג קץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץ קץץץא קץץץב קץץץג קץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץ קץץץץא קץץץץב קץץץץג קץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץ קץץץץץא קץץץץץב קץץץץץג קץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץ קץץץץץץא קץץץץץץב קץץץץץץג קץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץ קץץץץץץץא קץץץץץץץב קץץץץץץץג קץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץ קץץץץץץץץא קץץץץץץץץב קץץץץץץץץג קץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב קץץץץץץץץץץץץץץץץג קץץץץץץץץץץץץץץץץד קצה קצו קצז קצח קצט קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץא קץץץץץץץץץץץץץץץץב